أحدهما ولو مبادرا فللوارث الآخر قتله أو زوجية فللاول ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره أو مضمون
وغيره ولو داوى جرحه بسم مذفف فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو جهل حاله فشبه عمد فان علمه فشريك جارح نفسه ويقتل
جمع بواحد وللولي عفو عن بعضهم بحصته
من الدية باعتبار عددهم ولو ضربوه بسياط
وضرب كل لا يقتل قتلوا ان تواطؤا
والا فالدية باعتبار الضربات ومن قتل جمعا
مرتبا قتل باولهم أو معا فبقرعة وللباقين
الديات فلو قتله غير من ذكر عصى ووقع
قودا وللباقين الديات *(فصل)* جرح
عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق وعصم فمات
فهدر ولو رماه فعتق وعصم فدية خطأ ولو
ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود
الجرح ان أوجبه والا فالاقل من أرشه
ودية فإن أسلم فمات بسراية فدية كما
لو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق
ومات بسراية وديته للسيد فان زادت على
قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم
مات بسراية فللسيد الاقل من الدية والارش
(فصل) كالنفس فيما غيرها فيقطع
جمع بيد تحاملوا عليها فأبانوها والشجاج
حارصة تشق الجلد ودامية تدميه وباضعة
تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق
تصل جلدة العظم وموضحة تصله وهاشمة
تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تصل خريطة
الدماغ ودامغة تخرقها ولا قود الا في
موضحة ولو في باقي البدن ويجب في قطع
بعض مارن وان لم يبن وفي قطع من
مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب ان أمكن
بلا اجافة وفي فقء عين وقطع اذن ومارن
وشفة ولسان وذكر وانثيين وأليين وشفرين
لا في كسر عظم الاسنان وأمكن وله قطع
مفصل أسفل الكسر فلو كسر عضده وأبانه
قطع من المرفق أو الكوع وللحكومة
الباقي ولو أوضح وهشم أو نقل أوضح
وأخذ أرش الباقي ولو قطعه من كوع لم
يقطع شيأ من أصابعه فان قطع عزر ولا غرم
وله قطع الكف ويجب بابطال بصر وسمع
وبطش وذوق وشم وكلام فلو أوضحه أو
لطمه لطمة تذهب ضوأ غالبا فذهب فعل به كفعله فان ذهب والا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة ولو قطع
أصبعا فتآكل غيرها فلا قود في المتآكل *(باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه)* لا تؤخذ يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا

متيقظا كبالغ ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان وقيل ان لم يمكنه انتقال ضمن ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الاصح ولو سلم صبي الى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته ويضمن بحفر بئر عدوانا لا في ملكه وموات ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالاظهر ضمانه أو بملك غيره أو مشترك بلا اذن فمضمون أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا أو لا يضر وأذن الامام فلا ضمان والا فان حفر لمصلحته فالضمان أو مصلحة عامة فلا في الاظهر ومسجد كطريق وما تولد من جناح الى شارع فمضمون ويحل اخراج الميازيب الى شارع والتالف بها مضمون في الجديد فان كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان وان سقط كله فنصفه في الاصح وان بنى جداره مائلا الى شارع فكجناح أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان وقيل ان أمكنه هدمه أو اصلاحه ضمن ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الاصح ولو طرح قمامات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الاول بأن حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بها فعلى الواضع فان لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث وقيل نصفان ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان ان اتسع الطريق والا فالمذهب اهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما وضمان واقف لا عاثر به

(فصل) اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وان قصدا فنصف مغلظة أو أحدهما فلكل حكمه والصحيح ان على كل كفارتين وان ماتا مع مركوبيهما فكذلك وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر وصبيان أو مجنونان ككاملين وقيل ان أركبهما الولي تعلق به الضمان ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق وعلى كل أربع كفارات على الصحيح وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما أو عبدان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين ان كانتا لهما فان كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه وان كانتا لاجنبي لزم كلا نصف قيمتهما ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ويجب لرجاء نجاة الراكب فان طرح مال غيره بلا اذن ضمن والا فلا ولو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو على أني ضامن ضمن ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب وانما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع الالقاء بالملقي ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ أو قصدوه فعمد في الاصح ان غلبت الاصابة

(فصل) دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة وهم عصبته الا الاصل والفرع وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها ويقدم الاقرب فان بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين والقديم التسوية ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته والا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الاب وعصبته وكذا أبدا وعتيقها يعقله عاقلتها ومعتقون كمعتق وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ولا يعقل عتيق في الاظهر فان فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم فان فقد فكله على الجاني في الاظهر وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في

كل